



PUTUSAN

Nomor 3069 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LILIANA LIONGRI**, bertempat tinggal di Jalan Timah I, Blok A.24, RT 003 RW 003, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. **ANDRE HARTONO LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Timah I, Blok A.24, RT 003 RW 003, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia ((PKaBH-UMI), beralamat di Gedung Menara UMI, Lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **AGUS HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 33, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

2. **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL KANTOR CABANG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 35 Abcd, Kelurahan Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Indra S. Budianto dan Indrastomo Nugroho, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Hotman Paris & *Partners*, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

3. FREDERIK TAKA WAROS, S.H., NOTARIS/PPAT DI KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 22, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR, beralamat di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 6, KM 04, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV;

5. PT SEGARA SUKSES ABADI, berkedudukan di Revenue Tower, Lantai 12, Suite B dan C, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 42-53, SCBD, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Prasetio Saputro Halim, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Hotman Paris & *Partners*, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Termohon Kasasi V dahulu Tergugat V;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettaarani Nomor 8, Tindung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi secara hukum.
3. Menetapkan sita jaminan (*conserve beslag*) atas 2 (dua) Rumah Toko (Ruko) milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20;
4. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan atas 2 (dua) rumah toko (Ruko) milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20;
5. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 17 Juli 2012 dan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 14, tanggal 8 Februari 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Frederik Taka Waron, Sarjana Hukum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Makassar;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas 2 (dua) unit rumah toko milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 9 Juni 2022 atas 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko) milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lain;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

- Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- Bahwa Tergugat II dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plururium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Para Penggugat tidak memiliki kualitas/*legal standing* yang jelas dalam mengajukan;
- Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Tergugat V

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Turut Tergugat:



- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;
- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 497/72/2022, tanggal 9 Juni 2022 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dan Surat Kuasa Nomor 70, tanggal 23 Mei 2014 dan surat-surat terkait lainnya adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar atas permohonan Penggugat Rekonvensi adalah lelang yang sah;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa hubungan hukum adalah perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya melawan hak Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi:
 - a. Kerugian materiel sebesar Rp6.785.877.687,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Kerugian imateriel sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 4 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 17 Juli 2012 dan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 14, tanggal 8 Februari 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Frederik Taka Waron, Sarjana Hukum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Makassar;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas 2 (dua) unit rumah toko milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 9 Juni 2022 atas 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko) milik Penggugat I dan Penggugat II, yang terletak di Kompleks Ruko Grande sekarang Graha Bisnis Point, Blok A 19 dan Blok A 20;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang sampai dengan hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MKS., tanggal 20 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III/semula Tergugat IV, II dan V tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II,/Pembanding II, Tergugat VI/Pembanding III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding III tentang gugatan kabur/tidak sempurna (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat I, II kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat I, II/sekarang Terbanding I, II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Terbanding I, II/semula Penggugat I, II/untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., *juncto*. Nomor 171/PDT/2023/PT MKS., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 171/PDT/2023/PT MKS., tertanggal 20 Juli 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., tertanggal 4 April 2023;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi V masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2023 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi V yang diterima tanggal 21 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai hubungan hukum jual beli objek sengketa antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat I selaku pembeli melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 23, tanggal 17 Juli 2012 dan jual beli objek sengketa antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat II selaku pembeli melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 14, tanggal 8 Februari 2013;

Bahwa sebaliknya sebagaimana dalil bantahannya, Tergugat II mendalilkan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74, tanggal 23 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37, tanggal 8 Maret 2012 serta Akta Perjanjian Kredit Nomor 169, tanggal 25 Juli 2012, dengan jaminan objek sengketa yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3370/2012, tanggal 7 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 62/2012, tanggal 18 April 2012, untuk itu dari waktu terjadinya kedua peristiwa hukum, yaitu jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan antara Tergugat II selaku kreditur dengan Tergugat I selaku debitur, terbukti peristiwa hukum yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I telah dilakukan terlebih dahulu, sehingga jual beli objek sengketa antara Para Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I selaku penjual tidak dapat



dibenarkan dan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi;

Bahwa dari hubungan hukum antara Tergugat II selaku kreditur dengan Tergugat I selaku debitur, terbukti Tergugat I telah berhenti membayar cicilan utang kreditnya kepada Tergugat II dan atas keadaan tersebut, Tergugat II telah memperingatkan/menegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I, akan tetapi pihak Tergugat I tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II untuk menyelesaikan/melunasi utang kreditnya kepada Tergugat II, sehingga utang kredit Tergugat I tersebut merupakan kredit macet, dan untuk itu berdasar dan beralasan Tergugat I dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi atas utang kreditnya tersebut kepada Tergugat II;

Bahwa perbuatan Tergugat I dengan perantara Tergugat IV yang menjual lelang objek sengketa yang telah diikat dengan hak tanggungan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 497/72/2022, tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang telah dimenangkan oleh Tergugat V dan kepada Tergugat V dapat dinyatakan sebagai pembeli lelang yang beriktikad baik dan harus dilindungi, sehingga dengan demikian perbuatan para Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadakan sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan walaupun permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dikabulkan akan tetapi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tetap dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: LILIANA LIONGRI, dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 171/PDT/2023/PT MKS., tanggal 20 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 4 April 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. LILIANA LIONGRI, 2. ANDRE HARTONO LOLO, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 171/PDT/2023/PT MKS., tanggal 20 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 4 April 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 497/72/2022, tanggal 9 Juni 2022 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dan Surat Kuasa Nomor 70, tanggal 23 Mei 2014 dan surat-surat terkait lainnya adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar atas permohonan Penggugat Rekonvensi adalah lelang yang sah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024



ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3069 K/Pdt/2024